

0000014-49.2018.8.26.0617

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: BRENNO GIMENES CESCA

Comarca: São José dos Campos

Foro: Foro de São José dos Campos

Vara: 2ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 06/06/2022

... Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Justiça Pública

Gabriel Aparecido Gonçalves de Souza

Juiz(a) de Direito: Dr(a). BRENNO GIMENES CESCA

Vistos.

Gabriel Aparecido Gonçalves de Souza, qualificado nos autos, foi denunciado como infrator do artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/06.

A denúncia foi recebida em 15.05.2018 (fl. 90), sendo o ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de São José dos Campos

Foro de São José dos Campos

2ª Vara Criminal

Av. Salmão, 678, São José dos Campos - SP - cep 12246-260

0000014-49.2018.8.26.0617 - lauda

SENTENÇA

Processo nº:

0000014-49.2018.8.26.0617 2018/000009

Classe - Assunto:

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Justiça Pública

Gabriel Aparecido Gonçalves de Souza

Juiz(a) de Direito: Dr(a). BRENNO GIMENES CESCA

Vistos.

Gabriel Aparecido Gonçalves de Souza, qualificado nos autos, foi denunciado como infrator do artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/06.

A denúncia foi recebida em 15.05.2018 (fl. 90), sendo o crime desclassificado para o delito do artigo 28 da Lei nº 11.343/06 (fls. 116/119)

Foi homologado acordo de transação penal, nos termos do art 76 da Lei nº 9.009/05 (fl. 215).

O Ministério Público manifestou-se favoravelmente ao reconhecimento da prescrição (fls. 240).

É o relatório.

DECIDO.

Considerando que para a pena máxima aplicada o lapso prescricional decorre em 02 anos, e que entre a data do recebimento da denúncia e a presente data decorreu prazo superior, qualquer que seja considerado o marco inicial do prazo prescricional, prescrita está a ação.

À luz do exposto, com fundamento no art. 107, IV, e art. 115, ambos do Código Penal, e art. 61, do Código de Processo Penal, declaro EXTINTA A PUNIBILIDADE do réu Gabriel Aparecido Gonçalves de Souza, pela prescrição da pretensão punitiva. Com o trânsito em julgado, expeçam-se os ofícios de comunicação.

Considerando a extinção da punibilidade do réu neste feito, oficie-se ao IIRGD para que o acesso aos dados deste processo seja possível apenas nos termos do art. 202 da LEP, ficando vedado o acesso público.

Verifique-se a existência de objetos apreendidos e, em caso positivo, comunique-se o arquivamento dos autos à VEC.

Após, arquivem-se os autos, observando-se as formalidades de praxe.

P. I. C.

São José dos Campos, 03 de junho de 2022.

Brenno Gimenes Cesca
juiz de direito